

equorum potestatem datam esse cognoscat, ut nullo prioris sanctionis timore teneantur per ea sane loca, quae neque abactoribus neque aliis criminationibus infamata sunt. DAT. XI KAL. IVL. MED(IOLANO) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

V

2/3 annus recte traditur, dies dubius propter fines incertos inter Mamertinum et Rufinum

III, 30, 4 (365 Dec. [?] 16).

IDEM AA. AD VALENTINTM CONS(VLAREM) PICENI. Palatini utendorum equorum per Picenum ad itinerum necessitatem habeant facultatem. DAT. XVII KAL. IAN. MED(IOLANO) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

V

3 mense Decembri eius anni Valentinianus non fuit Mediolani

III, 30, 5 (399 Dec. 1).

IMPP. ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AA. BENIGNO VIC(ARIO) VERB(IS) ROMAE. Pastores Valeriae provinciae vel Piceni uti equinis animalibus non iubemus. Alioquin, si interdictus usus animalium vindicetur, conscios usurpationis huius seu dominos vel procuratores relegationis poena retinebit. DAT. KAL. DECEMB. MED(IOLANO) THEODOBO V. C. CONSS.

V

2 scr. non uti eq. an.

XXXI. NE PASTORIBVS DENTVR FILII NVTRIENDI.

III, 31, 1 (409 Ian. 21).

IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. CAECILIANO P(RAE)FECTO P(RAE)TORIO. POST ALIA: Nemo curialium plebeiorum possessorumve filios suos nutriendos pastoribus tradat. Aliis vero rusticanis, ut fieri solet, nutriendos dari non vetamus. Si vero post istius legis publicationem quisquam nutriendos pastoribus dederit, societatem latronum videbitur confiteri. DAT. XII KAL. FEB. RAV(ENNAE) HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

V

XXXII. DE NILI AGGERIBVS NON CORRVMPENDIS.

Iust, 9, 38 rumpendis Iust.

III, 32, 1 (409 Sept. 22).

IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. ANTHEMIO P(RAE)FECTO P(RAE)TORIO. Si quis posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis ac vetustis usibus praeter fas praeterque morem antiquitatis usurpaverit, flammis eo loco consumatur, in quo vetustatis reverentiam et propemodum ipsius imperii adpetierit securitatem: consciis et consortibus eius 'Oasenae' deportationi constringen- om. IVST. dis, ita ut numquam supplicandi eis vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel substantiam licentia tribuatur. DAT. X KAL. OCTOB. CONSTANTINOP(OLI) HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

V. — IVST. 9, 38, 1.

2 ulla] V, ulla Iust. 3 usibus] Vrec., uisibus V 5 deportatione Iust.

XXXIII [= BREV. XXIII]. DE HIS, QVI PLEBEM AVDENT CONTRA PVBLICAM COLLIGERE DISCIPLINAM.

de his qui pl. a. c. p. colligere (collige *L*^a) disc.] de plebem excitantibus *O*. — *Iust.* 9, 30 de seditionis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere.

VIII, 33, 1 [= BREV. VIII, 23, 1] (384 Dec. 20).

IMPP. GR(ATI)ANVS, VAL(ENTINI)ANVS ET THEOD(OSIVS) AAA. FLORENTIO P(RAE)F(ECTO) AVG(VS-
TA)LL. Si quis contra evidentissimam iussionem suscipere plebem et adversus publicam disciplinam defendere fortasse temptaverit, multam gravissimam sustinebunt. DAT. XIII
KAL. IAN. CONSTANTINOP(OLI) RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis populum ad seditionem concitaverit, damnis gravissimis subiacet. 5

V. — BREV. (*HGO*[om. int.]*ECPMLS*). — IVST. 9, 30, 1.

1 imp. gr. ualent (ualens *G* et th.) idem *O*
florentino *PMLS* praef.] ppo *HEL*, po *PM*,
pfp *C*, pfu *G*^a, pfo *G*^b 2 si quis] si qui *C*,
qui *PMLS* uidetissimam *H* iussionem]
iusticiam *G*^a aduersum *HOC PMLS* 3 dis-
ciplina *L* defendere] d. se *G*^b temptauerint
G^a*ECPMLS* granissima *L* sustinebunt]
VHG^a*ECPMLS* *Iust.* (*L*), sustinebit *G*^b*O* *Iust.*

(reliqui) 3/4 dat. xiii (xiii *O* *Iust.* [*Hal.*],
xvi *PMS*, xiii *Iust.* [*L*]) k. ian. (iun. *C*, iul. *G*,
mai. *O*) constantinopoli (-lim *H*, constantino-
polim imperatore *G*, constantino *E*) richomere
(sic *V*, ricomere *HOEC*, ricomere *N*^a, rici-
mere *PM*, ricemeri *S*, retemero *G*) et clearcho
(sic vel clearco plerique, clyarco *A*^a, pegrearco
E) libri 5 damnum gravissimum *G*^b
subiacebit] sustinebit *G*

XXXIII [= BREV. XXIII]. DE FAMOSIS LIBELLIS.

Iust. 9, 36

VIII, 34, 1 [= BREV. VIII, 24, 1] (319 Mart. 29).

IMP. CONSTANTINVS A. AD VERINVM VIC(ARIVM) AFRIC(AE). Si quando famosi libelli reperiantur, nullas exinde calumnias patiantur ii, quorum de factis vel nominibus aliquid continebunt, sed scriptionis auctor potius requiratur et repertus cum omni vigore cogatur his de rebus, quas proponendas credidit, conprobare, nec tamen supplicio, etiamsi aliquid ostenderit, subtrahatur. P(RO)P(OSITA) III KAL. APRIL. KARTHAG(INE) CONSTANTINO A. V ET
LICINIO C. CONSS. 5

INTERPRETATIO. Qui famosam cartham ad cuiuscumque iniuriam et maculam conscripserit in secreto aut in publico adfixerit inveniendamque proiecerit, illum, contra quem proposita est carthula, non nocebit nec famae eius aliquid derogabit. Sed si inveniri potuerit qui huiusmodi carthulam fecit, constringatur, ut probet quae conscripsit: qui si etiam quae scripsit probare 10 potuerit, fustigetur, qui infamare maluit quam accusare.

V. — BREV. (*HGO*[om. int.]*ECPMLS*).

1 uerinum] ualerinum *E*, ualerianum *G* uic]
uc *E*, uirum clarum *S* famosi libelli] fabelli *G*^a
1/2 reperiuntur *E* 2 patiuntur *E* hii
VHEC, hi *rel.* uel] et *GC* nominibus]
omnibus *L*, moribus *G* aliqua *E* 3 inscrip-
tionis *HG*, inscriptione *E* 4 de om. *G* con-
ponendas *S* supplicio] tale a. *L* 5 pp (dat.
N^a*G*) iiii (*VHN*^a*GEC*, iii *OPMS* *Pith.* [ex 2])
k. apr. (iun. *PMS*) karth. (cartagini *H*) const.
a. u et lic. c. (*VHC* *Pith.* [ex 2], om. *N*^a*G**OE*
PMS) libri 7 qui] si quis *GE* iniuriam

et] iniuriam uel *H*, iniuriae *PMLS* scripserit
PMLS 8 aut] et *GEC PMS* publico]
supplicio *G*^a adfixerit *S* illum] illi *edd.*
proposita] posita *G*, composita *C* 9 necque *C*
aliquis *G*^a derogauit *EPML* inuenire *L*
10 facit *PML* scripsit *GPMLS* qui]
quae *H* si ante quae *G*, ante probare *PMLS*
etiam] etiam et *G* scripsit] conscripsit *G*
11 potuerit] *GCI*, non potuerit *HEPMS*
fusticetur *CL*, fustigentur *H* qui] quia *HS*,
qu (sic) *G*

III, 34, 2 (320/6 [313] Febr. 25).

IDEM A. AD AELIANVM PRO(ONSVLEM) AFRIQ(AE). Licet seruentur in officio tuo et vicarii exemplaria libellorum, qui in Africa oblatis sunt, tamen eos quorum nomina continent metu absolutos securitate perfrui sinas solumque moneas, ut ab omni non solum crimine, sed etiam suspitione verisimili alieni esse festinent. Nam qui accusandi fiduciam gerit, oportet conprobare, nec occultare quae scierit, quoniam praedicabilis erit ad dicationem publicam merito peruenturus. P(RO)P(OSITA) V KAL. MAR. CAETHAG(INE) CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO C. CONSS. 5

V

1 helianum V uicarii] Vrec., uicariis V subscriptionem vide ad 1, 12, 3. 11, 36, 3
6 a. uii est 11, 36, 3 constantio c V — propter

III, 34, 3 (320 Dec. 4).

IDEM A. AD IANVARINVM AGENTEM VICARIAM PRAEFECTVRAM. Ut accusatoribus patientia praebenda est, si quem persequi in iudicio volunt, ita famosis libellis fides habenda non est nec super his ad nostram scientiam referendum, cum eisdem libellos flammis protinus conducatur aboleri, quorum auctor nullus existit. P(RO)P(OSITA) FRID. NON. DEC. ROM(AE) CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO CAES. CONSS. 5

V

4 actor V¹ 5 constantio c V

III, 34, 4 (328 Oct. 21).

IDEM A. AD DIONYSIVM. Famosa scribitio libellorum, quae nomine accusatoris caret, minime examinanda est, sed penitus abolenda. Nam qui accusationis promotione confidat, libera potius intentione quam captiosa atque occulta conscriptione alterius debet vitam in iudicium devocare. P(RO)P(OSITA) TYRO XII KAL. NOV. IANVARINO ET IVSTO CONSS.

V

1 mag. incertus (cf. Gothofredus in prosopographia) 2 paenitus V

III, 34, 5 (338 Iun. 18).

IMP. CONSTANTIVS A. AD AFROS. Libellis quos famosos vocant, si fieri possit, abolendis inclutus pater noster providit et huiusmodi libellos ne in cognitionem quidem suam vel publicam iussit admitti. Non igitur vita cuiusquam, non dignitas concussa his machinis vacillabit; nam omnes huiusmodi libellos concremari decernimus. DAT. XIII KAL. IUL. VRSO ET POLEMIO CONSS. 5

V

1 libellos V¹

III, 34, 6 (355 Oct. 31).

IDEM A. AD POPVLVM. Nemo prorsus de famosis libellis, qui neque apud me neque in iudiciis ullum obtinent locum, calumniam patiat. Nam et innocens creditur, cui defuit accusator, cum non defuerit inimicus. DAT. FRID. KAL. NOV. MED(IOLANO) ARBITIONE ET LOLLIANO CONSS.

VT [incipit 3 t inimicus].

2 obtinet V